

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA JUDICIAL DA
COMARCA DE FREDERICO WESTPHALEN – ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL****Processo No. 5001483-31.2024.8.21.0049****CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA**

HDI SEGUROS S/A, pessoa jurídica de direito privado com sede na Avenida das Nações Unidas, 14.261 – Ala B 21º, 22º e 23º andares, CEP: 04794-000 São Paulo – SP, inscrita regularmente no CNPJ sob n.º 29.980.158/0001-57, por seu procurador judicial abaixo assinado (instrumento de procuração), com escritório profissional na Avenida Cândido de Abreu, n.º 776, 26º andar, Centro Cívico, Curitiba – Paraná, CEP 83.530-000, onde recebe intimações, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, tempestivamente apresentar

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, nos termos do artigo 525, V, do Código Processo Civil, conforme razões que seguem:

1. TEMPESTIVIDADE

A intimação da segurado impugnante acerca da decisão que determinou o pagamento espontâneo foi registrada no dia 26/02/2024 (segunda-feira), iniciando-se o prazo de 15 dias (úteis) para cumprimento, com fulcro no art. 523 do CPC, em 27/02/2024 (terça-feira).

O prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença é de 15 (quinze) dias úteis, a contar do transcurso do prazo do art. 523 conforme previsão dos artigos 219 e 525 do Código de Processo Civil.

Desta feita, o prazo para a apresentação da impugnação iniciou-se em 19/04/2024 (terça-feira), findando em 09/04/2024 (terça-feira).

Demonstrada, portanto, a tempestividade da peça, efetuado o seu protocolo nesta data.

2. RESUMO DOS FATOS

Trata-se de Ação de indenização ajuizada por MAICON DENTI contra R.A. MESQUITA DE ARAUJO MOVEIS E ESTOFADOS ME, em razão do acidente de trânsito datado de 23/02/2021, o qual teria ocasionado danos materiais ao caminhão de propriedade da parte.

Assim, imputando a responsabilidade do evento ao Requerido, recorreram ao Poder Judiciário com o intuito de condená-lo ao pagamento de: (i) Danos emergentes para conserto do caminhão, no valor de R\$ 62.515,00; (ii) Lucros cessantes no valor de R\$16.698,70 por mês; (iii) Danos materiais decorrentes da depreciação do caminhão após o acidente, o que se sugere em valor não inferior a R\$24.000,00; (iv) Despesas de honorários contratuais; (v) além de indenização por danos morais na quantia de R\$ 30.000,00.

A Ré R.A. MESQUITA DE ARAÚJO - MOVEIS E ESTOFADOS, ao contestar, requereu a denúncia da HDI Seguros S/A à lide, e impugnou de forma específica os pedidos da inicial, em especial quanto à ausência de culpa do veículo requerido em relação ao acidente.

Esta parte, ao contestar, **aceitou a denúncia** dentro dos limites do contrato de seguros, e impugnou as alegações autorais, reforçando a tese quanto a inexistência de prova de culpa do segurado pelo acidente.

Após a audiência de instrução e julgamento, sobreveio sentença de parcial procedência, reconhecendo a culpa do veículo requerido pelo acidente, condenando as rés ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes do acidente, consistente no reparo do caminhão às custas da Cia, levando em conta o orçamento prévio no valor de R\$ 62.515,00, bem como, em lucros cessantes, estimados em R\$ 3.000,00 desde o acidente até a efetiva entrega do veículo.

Consignou ainda que a responsabilidade da seguradora ficaria limitada ao valor da cobertura prevista na apólice de seguro para danos materiais.

A seguradora opôs embargos, alegando obscuridade do julgado quanto a forma de atualização da condenação a título de lucros cessantes, uma vez que o juízo considerou a data do acidente para base cálculo, quando na verdade deveria se considerar a data do efetivo prejuízo, ou seja, cada vencimento, em respeito ao aspecto temporal do dano.

Ainda, aventado nos aclaratórios a omissão do juízo acerca da forma de atualização da importância segurada, pugnando-se para que sobre o capital segurado incida apenas correção monetária pelos índices da contratação, sem qualquer incidência de juros.

Os embargos foram rejeitados, sob o fundamento de ausência de omissão no julgado.

Por sua vez, o recorrente interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença no sentido de majoração dos lucros cessantes, indenização em razão da depreciação do veículo e reparação dos danos morais que entende ter sofrido.

Na decisão colegiada, foi negado o provimento do apelo, mantendo-se a sentença nos exatos termos, majorando-se os honorários sucumbenciais devidos pelo recorrente para 17%.

Em apertada síntese, este é o resumo processual.

3. DO CABIMENTO/DESNECESSIDADE DA GARANTIA DO JUÍZO

O presente expediente é manejado por excesso à execução, conforme se passará a expor, hipótese de cabimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

O art. 525 do CPC assim dispõe: *"Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação"*. Desta feita, atualmente, tem-se que para apresentação de impugnação passou a ser dispensada a necessidade de garantia do juízo.

Todavia, em respeito ao princípio da eventualidade, em caso de entendimento diverso e com intuito de garantir o juízo, a executada informa desde já os dados da conta corrente para que ocorra apenas o bloqueio judicial (sem a transferência) da quantia, no valor de R\$ 144.305,21 (cento e quarenta e quatro mil trezentos e cinco reais e vinte e um centavos), correspondente à diferença entre a quantia depositada espontaneamente pela impugnante e a pretensão dos autores com a presente execução:

HDI SEGUROS S/A – 29.980.158/0001-57

Banco Santander S/A – 033

Ag.: Morumbi – 0642

C/c.: 13002359-3

Assim, requer seja recebida a presente impugnação.

4. DA OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA / RESPONSABILIDADE LIMITADA AO SALDO EXISTENTE SOB A RUBRICA DE DANO MATERIAL

Conforme devidamente especificado da sentença, não alterada pelo acórdão, **a obrigação desta parte está limitada ao valor contratado na apólice sob a rubrica de**

Danos Materiais, devendo ser afastada da seguradora a solidariedade sobre os valores que ultrapassam tal verba.

Desta feita, primeiramente, vejamos o capital segurado contratado na apólice posta *sub judice*:

Coberturas Auto(Valores em R\$)	L.M.I.	Prêmio	Prêmio Anual	Franquia
Danos Materiais	150.000,00	216,32	216,32	
Danos Corporais	200.000,00	95,55	95,55	
Morte	20.000,00	20,37	20,37	
Invalidez Permanente	20.000,00	11,17	11,17	
Danos Morais	70.000,00	38,33	38,33	
Lim. Guincho 300km Excl. RCF-V(*1)	0,00	142,39	142,39	
Sem Carro Reserva(*2)	0,00	Inalterada	Inalterada	
			524,13	

Cobertura de Morte / Invalidez Permanente: valor por pessoa.

Na presente apólice, antes mesmo da sentença, já haviam sido realizados o pagamento no valor total de R\$ 49.866,36 descontados da verba de danos materiais, conforme documentação em anexo. Vejamos:

Cobertura	IS Contratada	Pago
DANOS MATERIAIS	150.000,00	49.866,36
DANOS CORPORAIS	200.000,00	0,00
MORTE	20.000,00	0,00
INVALIDEZ PERMANENTE	20.000,00	0,00
DANOS MORAIS	70.000,00	0,00
LIM. GUINCHO 300KM EXCL. RCF-V	5.610,00	0,00
SEM CARRO RESERVA	0,00	0,00

Os pagamentos foram divididos da seguinte forma:

- **R\$ 42.806,36**, pago em 28/05/2021 à SPACE CABINES 323 LTDA ME, no sinistro regulado sob nº. 010205351061510, correspondente ao conserto do caminhão terceiro – FORD CARGO 2628, placa ATO5461:

24/05/2021 11:22:48 VILMAR B 11:22:48 11:22:48 Autoriz. Pagamento
Informamos o pagamento para SPACE CABINES 323 LTDA ME no valor de 42.806,36 reais em 28/05/2021 (CRÉDITO EM CONTA - Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0645 - Conta: 068825 - 8).
Este pagamento poderá fazer parte de uma composição de valores. Para conciliação, por favor, pesquise extrato através do portal:
<https://www.hdi.com.br/servicos/portal-de-servicos>
Número(s) da(s) Nota(s) : 00000020 Dt. Emissão 18/05/21
Número(s) da(s) Nota(s) : 00000026 Dt. Emissão 18/05/21

- **R\$ 7.060,00**, pago em 02/06/2021 no sinistro regulado sob nº. 010205351061510, correspondente à aquisição de pneus para o caminhão terceiro – FORD CARGO 2628, placa ATO5461:

29/05/2021 14:08:57 VILMAR B 14:08:57 14:08:57 Autoriz. Pagamento
Informamos o pagamento para MANOEL PEREIRA DE MEDEIROS no valor de 7.060,00 reais em 02/06/2021 (CRÉDITO EM CONTA - Banco: 748 - COOPERATIVO SICREDI SA Agência: 0718 - Conta: 28623 - 4).
Este pagamento poderá fazer parte de uma composição de valores. Para conciliação, por favor, pesquise extrato através do portal: <https://www.hdi.com.br/servicos/portal-de-servicos>

- **R\$ 15.000,00**, pago em 08/09/2021, em favor do segurado REALME INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L, no sinistro regulado sob nº. 010205351061885, correspondente ao reembolso dos honorários advocatícios contratados pela parte para defesa processual:

02/09/2021 08:58:39 DARL B 08:58:39 08:58:39 Autoriz. Pagamento
Informamos o pagamento para REALME INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT no valor de 15.000,00 reais em 08/09/2021 (CRÉDITO EM CONTA - Banco: 237 - BRADESCO Agência: 202 - Conta: 43223 - 7).
Este pagamento poderá fazer parte de uma composição de valores. Para conciliação, por favor, pesquise extrato através do portal: <https://www.hdi.com.br/servicos/portal-de-servicos>

Assim, tem-se que o saldo existente sob a rubrica de Danos Materiais à época da prolação da sentença era de R\$ 85.133,64.

Insta destacar ainda que, mesmo após provocação desta parte por meio de embargos, não houve pronunciamento expresso do juízo quanto à forma de atualização da importância segurada, inexistindo ainda o arbitramento de juros sobre o capital, tampouco insurgência recursal das partes neste sentido.

Deste modo, as importâncias seguradas foram atualizadas respeitando os termos da sentença, com correção monetária pelo IPCA/IBGE desde a data da contratação 27/10/2020, deduzindo-se cada pagamento realizando, respeitando-se a data de cada abatimento:

Atualização das Parcelas de MAICON DENTI - IS DMA

Forma do Cálculo:

Parcelas Atualizadas Individualmente
De 27/10/2020 a 18/03/2024 p/ IPCA/IBGE
Pró-Rata Nominal no 1º mês e Pró-Rata Nominal no último mês

Data	Descrição	Valor da Parcela	Correção (%)	Valor da Correção	Total Atualizado
27/10/2020	IS DANOS MATERIAIS	R\$ 150.000,00	26,080691	R\$ 39.121,04	R\$ 189.121,04
28/05/2021	Dedução do valor pago no sinistro: 010205351061510	R\$ 42.806,36-	19,421347	R\$ 8.313,57 -	R\$ 51.119,93-
02/06/2021	Dedução do valor pago no sinistro: 010205351061510	R\$ 7.060,00-	19,272623	R\$ 1.360,65 -	R\$ 8.420,65-
08/09/2021	Dedução do valor pao no sinistro: 010205351061885	R\$ 15.000,00-	16,210799	R\$ 2.431,62 -	R\$ 17.431,62-
*** Totais:		R\$ 85.133,64		R\$ 27.015,20	R\$ 112.148,84

Número de Parcelas: 4

Resumo:

Total das Dívidas:	150.000,00
Total dos Pagamentos:	64.866,36
Total Corrigido:	112.148,84
Total Atualizado:	112.148,84

Cabanellos Advocacia

Assim, com base nestes dados, a seguradora providenciou o pagamento espontâneo da condenação, em conformidade com a obrigação contratual e o decreto condenatório, sendo o depósito devidamente registrado nos autos:

000003	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	85.133,64	27.015,20	0,00	112.148,84	Autorizado por EDUARDO D AMATO em 15/03/24	503249
--------	---------------------------------------	-----------	-----------	------	------------	---	--------

↕	Depositante (CPF / CNPJ)	↕	Condição	↕	Emissão	↕	Guia	↕	Variação	↕	Agência/Conta	↕	Valor (R\$)	↕	Pgto/Vinculação	↕	Situação	↕	Origem	↕	Ações
	HDI SEGUROS S.A. (29.980.158/0001-57)		Réu		19/03/2024		245540846		1		0630/014012.5-44		112.148,84		19/03/2024		Pago		SISBAJUD		

Tem-se, portanto, que seguradora cumpriu integralmente sua obrigação frente à sentença, não havendo que se falar responsabilização da impugnante em relação à quantia remanescente, devendo a execução do saldo do presente cumprimento de sentença ser direcionada ao coexecutado/segurado.

Verifica-se, que ao direcionar cumprimento de sentença da condenação contra esta parte, pugnano pelo bloqueio da totalidade da condenação também em desfavor da seguradora, desconsiderou totalmente a decisão que limitou a responsabilidade desta à respectiva rubrica de danos materiais, incorrendo em claro excesso de execução quanto a diferença.

Nesse sentido, oportuno se trazer o entendimento jurisprudencial, vejamos:

[" EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CÍVEL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, PENSIONAMENTO, LUCROS CESSANTES. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E CAMINHONETE. PROVA PRODUZIDA DEMONSTROU QUE O SINISTRO OCORREU POR CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO QUE INVADIU A PISTA CONTRÁRIA E COLIDIU CONTRA A MOTOCICLETA, QUE SEGUIA REGULARMENTE NA SUA MÃO DE DIREÇÃO. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO COM RELAÇÃO AO VALOR FIXADO A TÍTULO PENSIONAMENTO, QUE DEVE SER ABRANGIDO PELA RUBRICA DANOS MATERIAIS DA APÓLICE DE SEGUROS. OMISSÃO VERIFICADA COM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DAS COBERTURAS PREVISTAS NA APÓLICE DE SEGURO. NO MAIS, REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. HIPÓTESE EM QUE IMPOSITIVO O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS, A FIM DE SUPRIR OMISSÃO QUANTO A COBERTURA SECURITÁRIA COM RELAÇÃO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE PENSIONAMENTO, O QUAL DEVE SER ABRANGIDO PELA RUBRICA 'DANOS MATERIAIS', DA APÓLICE DE SEGURO E QUANTO AO CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DAS COBERTURAS PREVISTAS NA APÓLICE DE SEGURO. DIANTE DA AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISITIDA DA SEGURADORA, A QUAL ACEITOU A DENUNCIAÇÃO DA LIDE, **OS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, SOMENTE INCIDEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, CASO NÃO CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. SOBRE A APÓLICE DEVE INCIDIR APENAS A CORREÇÃO**

MONETÁRIA, PELO IGP-M, A CONTAR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA APÓLICE. QUANTO AOS DEMAIS PONTOS, DA LEITURA DAS RAZÕES RECURSAIS, VERIFICA-SE O CLARO INTENTO DA PARTE EMBARGANTE DE BUSCAR O REEXAME DO JULGADO, O QUE É DEFESO POR MEIO DA VIA RECURSAL ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA LIBERTY SEGUROS E IVETE PONCIO E OUTROS - PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR IRANY LUCIETTO - DESACOLHIDOS. (TJ-RS - AC: 50001247120098210049 FREDERICO WESTPHALEN, Relator: João Ricardo dos Santos Costa, Data de Julgamento: 22/02/2023, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. NULIDADE DA SENTENÇA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. OCORRÊNCIA. **COBERTURAS SECURITÁRIAS. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO.** SEGURO DPVAT.\n1. Nulidade da sentença: é nula, ainda que parcialmente, a sentença que deixa de apreciar temáticas defensivas trazidas à baila pela parte ré, alusivas à extensão da responsabilidade securitária da denunciada à lide. Possibilidade, entretanto, de julgamento imediato da matéria, a teor do artigo 1.013, § 3º, inciso III, do CPC/2015. \n2. Responsabilidade civil: em havendo a ré, em demanda anterior, admitido ter ocasionado o acidente de trânsito narrado na petição inicial, descabe-lhe, neste feito, atribuir a responsabilidade pelo ocorrido ao demandante. Prova dos autos que, de todo modo, demonstra ter o sinistro ocorrido por culpa exclusiva da requerida, na medida em que interceptada a trajetória do autor, o qual trafegava com preferência de passagem.\n3. Danos morais e estéticos: a existência de lesões consideráveis, decorrentes de acidente de trânsito, assim como a presença de cicatrizes cirúrgicas, oriundas do infortúnio, justificam o arbitramento de verbas indenizatórias a título de danos morais e estéticos. Montante devido relativamente aos danos morais majorado, em conformidade com o artigo 944 do CC/2002.\n4. **Lide secundária: a responsabilidade da seguradora é direta e solidária, até os limites da apólice (Súmula nº 537 do STJ).** Inserção dos danos estéticos na rubrica referente a ?danos corporais?, porquanto ausente cláusula expressa de exclusão na apólice (Súmula nº 402 do STJ). Os valores a que a seguradora foi condenada a ressarcir devem ser corrigidos monetariamente, pelo IGP-M, a contar da vigência da apólice, e de juros moratórios, de 1% ao mês, desde a citação da seguradora.\n5. Seguro DPVAT: constatado seu pagamento, é cabível o abatimento da quantia recebida do montante judicialmente fixado (Súmula nº 246 do STJ), corrigido monetariamente pelo IGP-M desde seu recebimento pelo autor.

Hipótese em que, todavia, desautoriza-se o abatimento da verba recebida a título de reembolso de despesas de assistência médica e suplementares ? DAMS?, na medida em que estas dizem respeito a prejuízos diversos daqueles abarcados nestes autos.\nApelação e recurso adesivo parcialmente providos.

(TJ-RS - AC: 70085164747 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 05/10/2021, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2021)

Como já mencionado, o valor de R\$ 112.148,84 (cento e doze mil cento e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), foi depositado nos autos prontamente a título de pagamento da condenação sob a qual a seguradora é solidariamente responsável, não havendo quaisquer outros valores devidos por esta parte, haja visto o cumprimento integral das obrigações relativas ao contrato, bem como, o esgotamento integral e inequívoco da importância segurada de danos materiais.

O Excesso de execução consiste na Exequente incluir a seguradora como devedora solidária do total da condenação, ao passo que, conforme decisão, sua obrigação está limitada aos valores contratados na apólice, respeitando-se o Limite Máximo de Indenização previsto individualmente em cada rubrica, em especial a de Danos Materiais, haja vista que a condenação arbitrada a este título supera o capital segurado.

Portanto, conforme demonstrado a impugnada se equivocou com relação aos seus cálculos e ponderações, pois estes não estão em conformidade com decreto condenatório, motivo pelo qual deve ser conhecido o excesso à execução em face da seguradora e provida a presente impugnação ao cumprimento de sentença, diante da satisfação da obrigação desta parte.

Sendo assim, inexistindo assim pendências relativas à impugnante, requer-se a imediata exclusão desta da presente execução.

5. DO EFEITO SUSPENSIVO

Com fulcro no artigo 525, parágrafo 6º, do NCPC, requer a executada seja concedido à presente impugnação o necessário efeito suspensivo em relação ao excesso apontado, ante o evidente perigo de dano de difícil ou incerta reparação para a executada caso tal efeito não seja atribuído, **visto a discrepância das importâncias discutidas, bem como, ausência de garantia de que a exequente tenha poder pecuniário suficiente para restituição de eventuais excessos levantados, no caso de procedência da impugnação, risco este inexistente caso as razões da presente peça não sejam acolhidos e fique determinado o pagamento da diferença discutida.**

Insta destacar que o pagamento do valor incontroverso já foi depositado nos autos, remanescendo apenas a discussão quanto ao valor manifestamente em excesso.

Assim, considerando os argumentos expostos, caso não seja a impugnação julgada de plano, requer-se a atribuição de efeito suspensivo à presente peça processual, a fim de que todos os atos processuais sejam suspensos até final julgamento da presente.

6. REQUERIMENTO

Pelo exposto, e na melhor forma do direito, requer-se a Vossa Excelência:

- a) A concessão de efeito suspensivo à presente impugnação, mormente os argumentos acima expendidos;
- b) Requer seja recebida e provida a presente impugnação, conforme razões expostas para reconhecer e declarar como importância devida no presente feito a quantia de **R\$ 112.148,84 (cento e doze mil cento e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), valor que deve ser liberado à impugnada**, reconhecendo-se e declarando-se o restante como excesso no valor de **R\$ 144.305,21 (cento e quarenta e quatro mil trezentos e cinco reais e vinte e um centavos).**

Por fim, que todas as intimações sejam realizadas **EXCLUSIVAMENTE** em nome da **Dr. LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH, OAB/RS 18.673**, sob pena de nulidade, conforme art. 272, §5º do novo CPC. Nestes termos, pede deferimento.

Curitiba, 8 de abril de 2024

Assinado digitalmente

LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH
OAB/RS 18.673